

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๒๑๑/๒๕๔๙
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๔๕/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

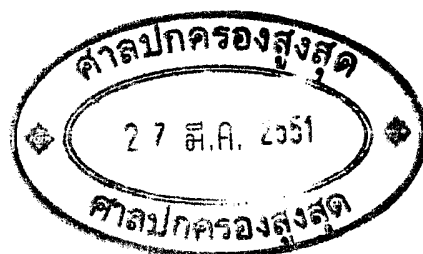
ระหว่าง	บริษัท เอ็น อาร์ นราวิศวกรรมทาง จำกัด	ผู้ฟ้องคดี
	เทศบาลตำบลหนองหาน ที่ ๑ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาน ที่ ๒ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาน ที่ ๓ ช่างโยธา (นายรังสรรค์ ฤาชากุล) ที่ ๔	ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๒๐/๒๕๔๙ หมายเลขแดงที่ ๕๑/๒๕๔๙ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองขอนแก่น) คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ กับผู้ฟ้องคดี ปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวยเทศบาลตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในวงเงินค่าจ้าง ๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท ได้แบ่งงานและจ่ายเงินเป็น ๔ งวด กำหนดให้เริ่มทำงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ หากไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ

/ตามกำหนดเวลา...

ตามกำหนดเวลาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๗๖๐ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ควบคุมงานเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขยายระยะเวลาให้จนถึงวันที่ทำงานเสร็จจริง หลังจากทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มทำงานเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ ระหว่างทำงาน สำนักงานประสานงานด้านดิน ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ชะลอการขุดลอกบ่อเสวยบริเวณเครื่องสูบน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อผลิตน้ำประปา ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งอุปสรรคในการทำงานและขอขยายระยะเวลาก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขหนังสือขอขยายระยะเวลาดังกล่าวโดยให้ระบุเวลาที่ขอขยายให้ชัดเจน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ขอขยายระยะเวลาออกไป ๖๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งว่าการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบ โดยระหว่างการหารือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา ในระหว่างรอผลการพิจารณาค่าขอขยายระยะเวลา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดแรกเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปตรวจงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ อต ๖๑๒๐๒/๗๔๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการขุดลอกสวนสาธารณะบ่อเสวยตามแบบแปลนในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแจ้งปรับลดค่างานงวดแรกเป็นเงิน ๓๖,๒๐๐ บาท และหลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ อต ๖๑๒๐๑/๘๖๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งยกเลิกสัญญา โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๑๙ ถือว่าได้สละสิทธิ์เรียกร้องในวันที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่างานงวดแรกให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตลอดจนคืนหลักประกันและเบิกจ่ายค่างานที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างตามแบบรายการของสัญญาจ้างแล้ว ประกอบด้วย ค่าป้าย และค่ารั้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ฝ่าฝืนสัญญาข้อ ๑๙ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับกับผู้ฟ้องคดี รวมทั้งได้แจ้งให้พิจารณาโทษผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ทำงาน อันทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗



/ขอให้ศาล...

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

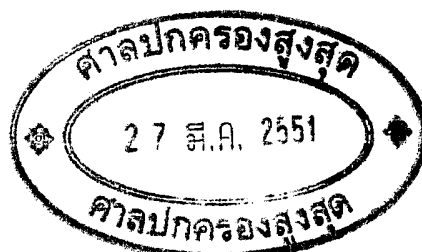
๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินงวดแรกให้ผู้ฟ้องคดีหลังจากหักค่าปรับลดค่างานก่อสร้างแล้วเป็นจำนวนเงิน ๖๓๑,๙๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จนถึงวันฟ้องและนับจากวันฟ้องจนถึงวันที่ชำระแล้วเสร็จ

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหลักประกันสัญญาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๐๑๗๓๒๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ วงเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินค่างานให้ผู้ฟ้องคดีที่ได้ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดของสัญญาจ้างที่ก่อสร้างไว้ทั้งหมดประกอบด้วย (๑) ป้าย คำนวณเป็นเงินจำนวน ๔๘,๐๐๙ บาท (๒) รั้ว คำนวณเป็นเงินจำนวน ๒๒๗,๖๒๔ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗๕,๖๓๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกลิกสัญญาจนถึงวันฟ้องและนับจากวันฟ้องจนถึงวันชำระแล้วเสร็จ

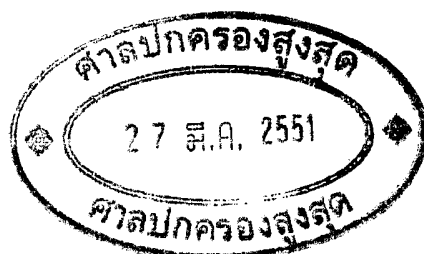
ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไว้พิจารณา

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาผู้ฟ้องคดีปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวยตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันเลขที่ ๒๘๔/๐๒๑๐๐๒๐๑๒๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนดวงเงินคำประกัน ๑๑๕,๒๐๐ บาท มอบให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะคืนให้เมื่อผู้ฟ้องคดีพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ส่วนการทำงานตามสัญญาได้กำหนดการส่งมอบงานและจ่ายเงินเป็นงวดๆ รวม ๔ งวด งวดแรก เป็นจำนวนเงิน ๖๖๘,๑๖๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างงานขุดลอกบ่อเสวย ปากกว้างเฉลี่ย ๑๕๗ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลู่วิ่งคอนกรีต ๔.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๑,๔๗๓ ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างโดยถูกต้องแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ และตามข้อ ๑๕ ของสัญญา หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามกำหนด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้บอกลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับวันละ ๕,๙๖๐ บาท หลังจากทำสัญญาผู้ฟ้องคดี



/ไม่ได้ลงมือ...

ไม่ได้ลงมือทำงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ต่อมาวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือแจ้งเริ่มลงมือทำงาน แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ได้ลงมือทำงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือเตือนรวม ๓ ฉบับ ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หนังสือลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ และหนังสือลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ โดยให้รีบดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญา ต่อมาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้ขณวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานเข้าไปในบริเวณที่ก่อสร้าง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการ ขุดหลุมเสาเข็มด้านหน้าบ่อเสวย และเตรียมเหล็กเสริมคอนกรีตฐานรากเสาเข็ม วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ หยุดงาน ๓ วัน และหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดี ได้ทำงานก่อสร้างบ้าง หยุดบ้าง จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวยไปเพียงร้อยละ ๒๕ ของงาน ต่อมาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ขอย้าย ระยะเวลาก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวยออกไปอีก ๖๐ วัน โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดี ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีชะลอการขุดลอกบ่อเสวย และอ้างถึงหนังสือ สำนักงานประสานงานด้านดิน ที่ มท ๕๕๒๐๓-๒๕/พิเศษ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ที่ขอให้ชะลอการขุดลอกบ่อเสวยบริเวณเครื่องสูบน้ำ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยแจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีชะลอการขุดลอกบ่อออกไปอีก ๖๐ วัน ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยได้รับหนังสือสำนักงานประสานงานด้านดิน ที่ มท ๕๕๐๒๓-๒๕/พิเศษ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แต่อย่างใด และเครื่องสูบน้ำติดตั้งอยู่คนละบริเวณที่ผู้ฟ้องคดี จะขุดลอกบ่อเสวย จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการขุดลอก และหนังสือสำนักงานประสานงานด้านดิน ดังกล่าวมีข้อพิรุธเพราะไม่มีเลขที่หนังสือออก ไม่มีหลักฐานนำส่งอย่างไร และได้ตรวจสอบแล้ว สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับและไม่มีการฉบับดังกล่าว แต่เมื่อได้รับหนังสือ ขอย้ายระยะเวลาการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวยจากผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือหารือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ได้ตอบข้อหารือให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ทราบถึงผลการหารือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว และแจ้งสงวนสิทธิการปรับวันละ



/๕,๗๖๐ บาท...

๕,๗๖๐ บาท และสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามสัญญา ต่อมาวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือขอส่งมอบงานงวดแรกของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ คณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้ฟ้องคดีได้ไปตรวจบ่อเสวยรวม ๓ ครั้ง ผลปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีขุดลอกบ่อยังไม่ได้ความลึก ๔.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนในสัญญา โดยครั้งหลังสุดความลึกที่วัดได้จากระดับอ้างอิง (BM) ๔.๓๙๖ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ แจ้งผลการตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขุดลอกบ่อให้ได้ระดับความลึกตามที่ระบุไว้ตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งด้วยวาจาว่าไม่สามารถขุดลอกบ่อให้ลึกลงกว่านี้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งปรับลดค่างานโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวยที่ผู้ฟ้องคดีขุดลอกบ่อได้ความลึกเพียง ๔.๓๙๖ เมตร ไม่เป็นไปตามแบบแปลนในสัญญา จึงปรับลดค่างาน เป็นเงิน ๓๖,๒๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเมื่อครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จทุกงวด และงานงวดแรกไม่เป็นไปตามแบบแปลนในสัญญา จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการปรับตามสัญญาจ้างวันละ ๕,๗๖๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาจ้าง ส่วนการขอขยายเวลาก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุผลตามหนังสือสำนักงานประสานงานประสานงานได้พิจารณาแล้วไม่เข้าข่ายเป็นเหตุความผิดของหน่วยงาน เหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายตามข้อ ๑๓๒ (๑) (๒) และ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่อาจขยายเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แล้ว ไม่ได้แสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรยินยอมเสียค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือที่ อด ๖๑๒๐๑/๘๖๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งยกเลิกสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ กับผู้ฟ้องคดีและคิดค่าปรับนับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา จนถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ทำบันทึกเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมเป็นเวลา ๑๐๕ วัน ค่าปรับวันละ ๕,๗๖๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๖๐๔,๘๐๐ บาท



/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ ในการทำงานผู้ฟ้องคดีได้ขออนุปรณรรวมทั้งนำรถบรรทุกดินเข้ามาวิ่งในส่วนที่เป็นสวนสุขภาพอันเป็นที่ออกกำลังกายของประชาชน ทำให้จุดออกกำลังกายได้รับความเสียหาย ๔ จุด ลู่วิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับความเสียหายรวมค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นเงิน ๔๒๕,๑๔๑ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมหรือก่อสร้างทรัพย์สินให้กลับมีสภาพดีดังเดิม แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย ส่วนงานก่อสร้างป้ายและรั้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เคยส่งมอบงานและการก่อสร้างป้ายและรั้วไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและเงื่อนไขในสัญญาจ้างและเป็นการก่อสร้างขึ้นภายหลังจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงไม่อาจตรวจรับงานและจ่ายเงินให้ได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบค่าปรับและค่าเสียหายและผู้ฟ้องคดีไม่ชำระเงินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่คืนหลักประกัน

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องแย้งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับคำให้การและมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ จึงตกเป็นผู้ผิดสัญญาต้องชำระค่าปรับตามข้อ ๑๕ ของสัญญานับแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รวม ๑๐๕ วัน ค่าปรับวันละ ๕,๗๖๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๖๐๔,๘๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแล้วเพิกเฉยไม่นำเงินมาชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๖๐๔,๘๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ (ที่ถูกคือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗) ซึ่งเป็นวันฟ้องแย้ง เป็นเงิน ๖,๐๘๗.๔๘ บาท เมื่อรวมกับต้นเงินคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๐,๘๘๗.๔๘ บาท และผู้ฟ้องคดีทำให้จุดออกกำลังกายสี่จุดและลู่วิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๔๒๕,๑๔๑ บาท

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเงิน ๖๑๐,๘๘๗.๔๘ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
๒. ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าเสียหายในกรณีทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียหายเป็นเงิน ๔๒๕,๑๔๑ บาท



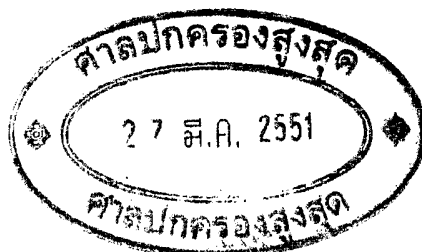
/๓. ให้ผู้ฟ้องคดี...

๓. ให้ผู้ฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๖๐๔,๘๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

๔. ให้ผู้ฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๔๒๕,๑๔๑ บาท นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งในประเด็นค่าเสียหายตามคำขอ ข้อ ๒ ไว้พิจารณา และศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีคำสั่งที่ ๑๓๕/๒๕๔๙ ไม่รับคำร้องอุทธรณ์ไว้พิจารณา

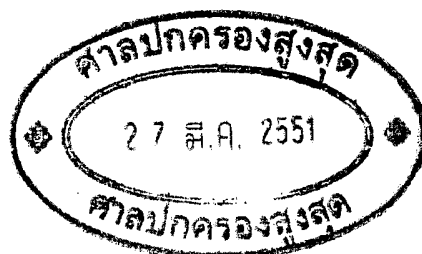
ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การและให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้าดำเนินการก่อสร้างได้หาหรือการก่อสร้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประปาสว่างแดนดิน (หน่วยบริการหนองหาน บ้านเชียง และบ้านโคกสี) จังหวัดสกลนครแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งขอเข้าทำงาน ระหว่างนั้น ผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าทำงานเพราะต้องปล่อยน้ำออกจากบ่อเสียก่อน จึงจะดำเนินการขุดลอกตามสัญญาจ้างได้ และด้วยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีงานที่ต้องใช้ประโยชน์ จัดงานประเพณีลอยกระทง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งการด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานไว้ก่อน และในเดือนเดียวกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการเปิดบ่อให้มีการซื้อขายปลาในบ่อเสีย นำเงินเข้าเป็นรายได้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานการปล่อยน้ำออกจากบ่อต่อเนื่องออกไปอีก และผู้ฟ้องคดีทราบว่าสำนักงานประปาสว่างแดนดินได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๒๐๓-๒๕/พิเศษ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า สำนักงานประปาสว่างแดนดิน ต้องใช้แหล่งน้ำดิบจากบ่อเสียในการผลิตน้ำเพื่อจ่ายให้ผู้ใช้น้ำในเขตอำเภอหนองหาน หนองเม็ก จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขะลอกการขุดลอกบริเวณเครื่องสูบน้ำของการประปา เป็นการชั่วคราว เพื่อกักเก็บน้ำให้แล้วเสร็จก่อน นอกจากนี้ สำนักงานประปาเขต ๗ อุตรธานี ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ปปข. ๗/๓๕/๒๕๔๖ เพื่อขุดลอกสระพักน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบของสำนักงานประปาสว่างแดนดิน ซึ่งเป็นบริเวณบ่อเสียพื้นที่เดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำงาน โดยสัญญามีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และหลังจากนั้น สำนักงานประปาสว่างแดนดินยังได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกเป็นครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ มท ๕๕๒๐๓-๒๕/๔๗๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งมีข้อความเช่นเดียวกับหนังสือลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้สั่งการใดๆ ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น ผู้ฟ้องคดี



จึงอาศัย...

จึงอาศัยเหตุแห่งพฤติการณ์ข้างต้นแจ้งอุปรกรการดำเนินงานตามหนังสือของผู้ฟ้องคดี
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ และหนังสือลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ขอย้ายระยะเวลา
การก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวย โดยขอย้ายเวลาออกไปอีก ๖๐ วัน ต่อมา
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการขุดลอก
บ่อเสวยของสำนักงานประปาเขต ๗ อุดรธานี ไม่ถือว่าเป็นเหตุอันสุดวิสัยและเป็นเหตุผล
อันควรที่จะเป็นอุปรกรกีดขวางการทำงาน ผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ทบทวนมติดังกล่าว โดยขอให้พิจารณาถึงอุปรกรที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำเครื่องจักร
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเข้าดำเนินงานต่อเนื่องได้ เพราะการขุดลอกของ
สำนักงานประปาสว่างแดนดินทำการขุดลอก ขนย้ายดินปิดเส้นทางเข้า-ออก และ
มีการเทกองดินโคลนที่ขุดกระจายตลอดแนวด้านทางเข้าบริเวณบ่อเสวย ซึ่งกรณีดังกล่าว
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมทราบตั้งแต่ต้น และจากการรายงานของผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ที่มีการรายงานโดยลำดับเป็นการสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จโดยทำขึ้นภายหลังจากมีข้อพิพาท
ซึ่งโดยปกติรายงานของผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องให้ผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดี
ได้ลงนามรับรองความถูกต้องทุกครั้งจึงจะเป็นเอกสารที่คู่กรณีรับฟังกันได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
อ้างว่าไม่เคยได้รับหนังสือสำนักงานประปาสว่างแดนดิน ที่ มท ๕๕๒๐๓-๒๕/พิเศษ ลงวันที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ นั้น เป็นการกล่าวอ้างอย่างลอยๆ และเป็นเรื่องการบริหารภายใน
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง หากพิจารณาจากสัญญาของสำนักงานประปาเขต ๗ อุดรธานี
ได้ว่าจ้างเอกชนขุดลอกสระพักน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบ พร้อมกับที่ผู้ฟ้องคดีกำลังดำเนินการ
ก่อสร้างตามสัญญาอยู่นั้น ย่อมถือได้ว่าเป็นอุปรกรที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบตั้งแต่ต้นอยู่แล้วกลับไม่ดำเนินการใดๆ ให้เป็นข้อยุติและ
ขยายเวลาสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจเป็นเหตุยกเลิกสัญญาและคิดค่าปรับได้
ขอให้ศาลมีคำพิพากษายกคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมว่า ตามประกาศประกวดราคาจ้างเหมา
ปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวยกำหนดให้ผู้เข้าประกวดราคาดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ และฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ได้ชี้แจงให้ผู้เข้าประกวดราคาทราบว่าห้ามปล่อยน้ำออกจากบ่อเสวยทั้งหมด เนื่องจาก
สำนักงานประปาสว่างแดนดินต้องใช้น้ำดิบในการผลิตประปาและขั้นตอนการขุดลอก
ต้องแบ่งพื้นที่บ่อเสวยออกเป็นสองส่วนโดยทำคันดินกั้นส่วนที่หนึ่งด้านทิศเหนือเป็นบริเวณ



/ที่มีความลึกเดิม...

ที่มีความลึกเดิมและส่วนที่สองด้านทิศใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่ตื้นเขินซึ่งเป็นบริเวณที่จะขุดลอกให้ปล่อยน้ำออกจนสามารถทำการขุดลอกได้ สำหรับส่วนที่หนึ่งด้านทิศเหนือให้ปล่อยน้ำออกได้เป็นบางส่วน ไม่อนุญาตให้ปล่อยหรือสูบน้ำออกทั้งหมด เพราะสำนักงานประปาสว่างแดนดินจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบริเวณพื้นที่ส่วนที่หนึ่งด้านทิศเหนือเพื่อสูบน้ำส่วนที่เหลือไปผลิตน้ำประปา ส่วนด้านหน้าทางเข้าบ่อเสวยเป็นสวนสุขภาพที่มีรั้วคอนกรีตกั้นแบ่งเขตชัดเจน ห้ามนำดิน หิน เศษวัชพืชเข้าไปทิ้ง บริเวณด้านทิศตะวันตกของบ่อเสวยเป็นสถานีออกกำลังกายจำนวน ๑๐ จุด ห้ามนำเศษดิน หิน วัชพืช เข้าไปทิ้งหรือกองเก็บบริเวณดังกล่าว ส่วนในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๔๕ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยใช้สถานที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองหาน (หลังเก่า) และใช้คลองช่วงนุกูลเป็นสถานที่ลอยกระทง มีแต่จัดการแข่งขันตกปลาในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ได้ใช้พื้นที่เฉพาะในส่วนที่หนึ่งด้านทิศเหนือของบ่อเสวยเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับส่วนที่สองด้านทิศใต้ซึ่งเป็นจุดที่จะขุดลอกบ่อ ส่วนหนังสือสำนักงานประปาสว่างแดนดินที่ มท ๕๕๒๐๓-๒๕/พิเศษ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สอบถามไปยังสำนักงานประปาสว่างแดนดินเกี่ยวกับหลักฐานในการส่งหนังสือฉบับดังกล่าวปรากฏสำนักงานประปาสว่างแดนดินไม่มีหลักฐานการส่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทราบว่าผู้ฟ้องคดีได้หนังสือฉบับดังกล่าวนี้มาอย่างไร และจากเอกสารต่างๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบ คือ บันทึกการรายงานควบคุมงานของช่างฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ อต ๖๑๒๐๒/๘๐๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หนังสือสำนักงานประปาสว่างแดนดิน ที่ มท ๕๕๒๐๓-๒๕/๑๓๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๖ เพียงพอที่จะสรุปได้ว่า นับแต่ผู้ฟ้องคดีแจ้งขอเข้าทำงานจนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการขุดลอกใดๆ ในบริเวณบ่อเสวยซึ่งขัดแย้งกับหนังสือสำนักงานประปาสว่างแดนดินที่ให้ชะลอการขุดลอกตามที่ถูกฟ้องคดีอ้างถึงดังกล่าว

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า สำนักงานประปาสว่างแดนดินได้มีหนังสือที่ มท ๕๕๒๐๓-๒๕/๔๗๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ กำชับเป็นครั้งที่สองมีข้อความเช่นเดียวกับฉบับลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ นั้น ปรากฏว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสำนักงานประปาเขต ๗ อุดรธานี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิงชุมสกลนครการโยธาทำการขุดลอกสระพักน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบของสำนักงานประปาสว่างแดนดิน (หน่วยบริการหนองหาน บ้านเชียง และโคกสี) โดยสำนักงานประปาเขต ๗ อุดรธานี



/มีหนังสือ...

มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดหาสถานที่ตั้งดินให้ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิงชุมสกลนครการโยธา ได้มีหนังสือขอลงมือทำงานในพื้นที่พร้อมทั้งแนบแปลนพื้นที่ที่จะดำเนินการขุดลอกมาเพื่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง แบบแปลนที่ส่งมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นี่เป็นการขุดลอกบ่อเสวยในส่วนที่หนึ่งด้านทิศเหนือ และเป็นจุดที่สำนักงานประปาสว่างแดนดินติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด เนื่องจากการดำเนินการคนละพื้นที่ และจากการรายงานของผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๒๔ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖) ไม่มีรายงานว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการขุดลอกดินบริเวณที่สำนักงานประปาสว่างแดนดินติดตั้งเครื่องสูบน้ำแต่อย่างใด ส่วนการทำรายงานของผู้ควบคุมงานไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีได้มอบอำนาจให้ใคร ผู้ใด รวมทั้งบริวารของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ควบคุมงานและไม่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ส่วนกรณีการบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ ๑๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีต้องถูกปรับตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ตอบให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจ้างและรับหลักประกันสัญญาจ้างนั้นชอบแล้ว ปัจจุบันป้ายและรั้วที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องตามแบบและไม่ได้ส่งมอบงานนั้น แดกขำรุ่ดใช้การไม่ได้ ซึ่งจะต้องทุบทิ้งและสร้างใหม่

ศาลปกครองชั้นต้นได้สวน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ได้ความว่าผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานงวดใดงวดหนึ่งได้สุดแล้วแต่ความพร้อมในการทำงาน ผู้ฟ้องคดีเริ่มดำเนินการขุดลอกบ่อเสวยวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ แต่ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง และทำงานงวดที่สี่ คือ การก่อสร้างป้ายและรั้วไปพร้อมๆ กับงานขุดลอกบ่อเสวย เมื่อครบกำหนดสัญญาผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จแม้แต่งวดเดียว สำหรับบ่อเสวยด้านทิศใต้มีความลึกเฉลี่ยประมาณ ๒.๕๐ เมตร ซึ่งตามสัญญากำหนดให้ขุดลึก ๔.๕๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีต้องขุดลอกบ่อเสวยให้ลึกเพิ่มอีก ๒ ถึง ๒.๕๐ เมตร โดยการขุดลอกผู้ฟ้องคดีต้องไม่สูบน้ำ



/ออกจากบ่อ...

ออกจากบ่อ เนื่องจากช่วงเวลาที่ว่าจ้างเป็นฤดูแล้ง เกรงว่าจะไม่มีน้ำพอใช้ผลิตน้ำประปา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ชี้แจงและนำชี้สถานที่ก่อสร้างแก่ผู้เข้าประกวดราคา โดยผู้รับจ้างต้องทำคันดินกั้นระหว่างบ่อเสวยด้านทิศเหนือและทิศใต้เอง แม้ตามแบบแปลนจะไม่ระบุถึงการทำคันดินกั้นก็ตาม สำหรับงานงวดที่สี่มีหลายรายการ ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะและรั้วบริเวณด้านหน้าบ่อเสวย แต่ไม่เป็นไปตามแบบแปลน โดยยังไม่ได้การติดตั้งหนังสือและตราสัญลักษณ์ของเทศบาล การก่อสร้างที่เสียเบสรางให้ทำด้านหน้าป้าย แต่ไปทำด้านหลังป้ายและยังไม่ได้ติดตั้งหลอดสปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์ ส่วนการประมาณราคาวัสดุและค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างป้ายและรั้วที่ผู้ฟ้องคดีนำไปนั้น ใช้ราคาวัสดุในปี ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นปีที่มีการทำสัญญาคิดเป็นค่างานทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ อต ๖๑๒๐๓/๑๐๔๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ ชี้แจงเพิ่มเติมตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจสอบค่าการก่อสร้างรั้วที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างตามงานงวดที่สี่รวมทั้งป้ายสวนสาธารณะว่า ได้ตรวจสอบงานที่ผู้ฟ้องคดีทำงานในงวดที่สี่ปรากฏว่างานป้ายสวนสาธารณะบ่อเสวย ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ทำงานแผ่นหินแกะสลักและตราสัญลักษณ์เทศบาล และติดไฟสปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์ ส่วนงานก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างความยาว ๓๐ เมตร เมื่อคิดมูลค่างานก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะบ่อเสวยและงานก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ได้หักค่างานที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำ คิดเป็นเงินจำนวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท

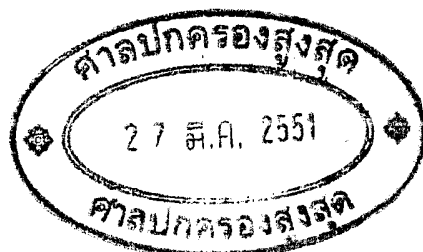
ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยสามประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญา (ไม่ชำระเงินค่างวดงานงวดแรกแก่ผู้ฟ้องคดี) หรือไม่ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญาจะต้องรับผิดชอบหนี้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจงานงวดแรกตามที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แต่ระดับความลึกไม่เป็นไปตามแบบที่ระบุไว้และผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแก้ไขงานได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงปรับลดค่างานลงจากเดิมต้องชำระเงินจำนวน ๖๖๘,๑๖๐ บาท เป็นปรับลดลง ๓๖,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๖๓๑,๙๖๐ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานจ้างโดยถูกต้องแล้ว และผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งคัดค้านการปรับลดค่างาน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนี้ที่ต้องชำระแก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๔ สำหรับงานงวดแรก



/๖๓๑,๙๖๐ บาท...

๖๓๑,๙๖๐ บาท นับแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ อันเป็นวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจการจ้างถูกต้องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ยอมตกเป็นผู้ผิดนัด ตามสัญญาและต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ในต้นเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สัญญาข้อ ๑๕ กำหนดเรื่องค่าปรับไว้ว่าหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๗๖๐ บาท นับถัดจากวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๑๐๒ วัน เป็นเงินค่าปรับ ๕๘๗,๕๒๐ บาท เมื่อหักกลบลบหนี้ค่าปรับแล้วเหลือเงิน ค่าจ้างสำหรับงวดแรกแก่ผู้ฟ้องคดี ๔๔,๔๔๐ บาท แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปล่อยให้ผู้ฟ้องคดี ทำงานทั้งที่รู้ว่าไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา แต่เรียกค่าปรับเพียงอย่างเดียว นั้น ย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่รัฐไม่ต้องการค่าปรับมากยิ่งขึ้น ไปกว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการขุดลอกบ่อเสวย เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงกำหนดให้พิจารณาเลิกสัญญาหากค่าปรับสูงเกินร้อยละสิบของค่าจ้าง รวมทั้ง เพื่อประโยชน์อย่างน้อยสามประการ กล่าวคือ (๑) เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน (๒) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ วิธีการงบประมาณ (๓) ลดความเสี่ยงในการบริหารโครงการที่ล้มเหลว เมื่อค่าจ้าง ตามสัญญา มีจำนวน ๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท ค่าปรับร้อยละสิบเป็นเงิน ๒๓๐,๔๐๐ บาท หากคำนวณค่าปรับต่อวัน ๕,๗๖๐ บาท ระยะเวลาที่ควรบอกเลิกสัญญาเมื่อล่วงพ้น ๔๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา คือ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งยินยอม เสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข อันจะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องบอกเลิกสัญญา ดังนั้น ค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้องเอาจากผู้ฟ้องคดีถึง ๕๘๗,๕๒๐ บาท จึงสูงเกินกว่าที่ระเบียบ กำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิปรับเพียง ๒๓๐,๔๐๐ บาท เมื่อหักกลบลบจากค่าจ้าง ที่ควรได้รับ ๖๓๑,๙๖๐ บาท ค่าจ้างที่จะได้รับเป็นเงิน ๔๐๑,๕๖๐ บาท และดอกเบี้ย ในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ฟ้องคดี วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒๗,๗๒๔.๑๔ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น ๔๒๙,๒๘๔.๑๔ บาท ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีว่า การทำงานมีอุปสรรค กรณี สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคมีหนังสือแจ้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชะลอการขุดลอกบ่อเสวย บริเวณตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานได้ ขอยายเวลาไป ๖๐ วันนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏจากแบบแปลนและจัดตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่ด้านทิศเหนือไม่ได้รับ



/ผลกระทบบจาก...

ผลกระทบจากการขุดลอกบ่อเสวยด้านทิศใต้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาโดยชอบหรือไม่ หากการบอกเลิกสัญญาเป็นไปโดยชอบ ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามเนื้อหาแห่งสัญญาโดยชอบแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาแล้ว มิได้ทำงานขุดลอกบ่อเสวยต่อเองหรือว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เนื่องจากรอให้คดีที่ศาลพิพากษาก่อน กรณีจึงไม่ปรากฏค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการทำงานเองหรือการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ อันจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อผู้ฟ้องคดีตามความในสัญญาข้อ ๑๖ และไม่มีสิทธิยึดค่าจ้างจากหลักประกันของผู้ฟ้องคดีไว้เกินกว่าที่เสียหายจริงตามสัญญาข้อ ๑๗

ประเด็นที่สาม ค่าก่อสร้างป้ายและรั้วสวนสาธารณะบ่อเสวย ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องชำระแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างรั้วและป้ายมาตลอดแต่ไม่ต่อเนื่อง และการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลน ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ต่อสัญญาให้ แต่ผู้ฟ้องคดียังคงทำงานป้ายและรั้วและอ้างว่าส่งมอบแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมเรียกให้ชำระหนี้เป็นเงิน ๒๗๕,๖๓๓ บาท นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาประมาณค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นราคากลางแล้วเป็นเงิน ๑๕๗,๒๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ก่อสร้างและป้ายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตอบแทน เป็นแต่เพียงมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดว่า คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้ จะให้เป็นที่ยึดถือเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่ ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้ และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สิน การที่จะชดเชยคืนกันให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ หรือถ้าในสัญญาที่กำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทนก็ให้ใช้ตามนั้น เมื่อหักค่าก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแบบแปลน ค่าจ้างก่อสร้างกระถางปลูกดอกไม้และที่เสียบเสาธง แผ่นหินแกะสลักชื่อและตราสัญลักษณ์เทศบาล หลอดสปอร์ตไลท์และอุปกรณ์ รวมงานที่ไม่เป็นไปตามแบบ



/เป็นเงิน...

เป็นเงิน ๔๐,๕๕๖.๓๐ บาท เมื่อหักออกจากเงินค่าก่อสร้างโดยไม่รวมค่าแพคเตอร์เอฟ
คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๘๓,๘๔๖.๖๐ บาท รวมกับดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผัดนัดร้อยละ ๗.๕
ต่อปี นับถัดจากวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งบอกเลิกสัญญา
ถึงวันฟ้องคดีวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นดอกเบี้ยจำนวน ๕,๑๕๑.๔๐ บาท เมื่อรวมกับเงินต้น
จำนวน ๘๓,๘๔๖.๖๐ บาท จึงเป็นยอดเงินทั้งสิ้น ๘๘,๙๙๘ บาท

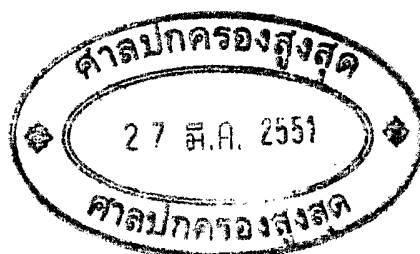
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา (๑) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าจ้างจำนวน
๔๒๙,๒๘๔.๑๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าววันนับแต่วันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ จนกว่าจะชำระเสร็จ (๒) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าก่อสร้างป้าย
และรั้วแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๘๘,๙๙๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินต้น
จำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ จนกว่าจะชำระเสร็จ (๓) คืนหลักประกัน
แก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดี

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๕
แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมเข้าไปทำการก่อสร้าง แต่การจะขุดลอกบ่อเสวยได้นั้น
จะต้องระบายน้ำออกจากบ่อเพื่อกันคันดินแบ่งเขตบ่อเหนือได้จึงจะทำการขุดได้
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาตให้ระบายน้ำออกจากบ่อเพราะต้องการใช้น้ำไว้ผลิตน้ำประปา
บริการประชาชน สำนักงานประปาสว่างแดนดินขอให้ระงับการขุดลอกบ่อเสวยชั่วคราว
เนื่องจากด้านทิศเหนือของบ่อเสวยน้ำแห่งนี้ไม่สามารถที่จะผลิตน้ำประปาได้ อีกทั้งสำนักงาน
ประปาสว่างแดนดินได้ย้ายเครื่องสูบน้ำจากเดิมอยู่กลางบ่อออกไปทางทิศตะวันตกนำมา
ติดตั้งบริเวณทิศใต้บริเวณที่ผู้ฟ้องคดีจะทำการขุดลอก โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ทราบสาเหตุนี้
อยู่แล้วแต่ไม่ยอมรับความจริง ซึ่งในคำให้การและฟ้องแย้งก็ได้ให้การตอนหนึ่งว่าห้ามปล่อยน้ำ
ออกจากบ่อเสวยทั้งหมดเนื่องจากสำนักงานประปาสว่างแดนดินใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปา
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองชั้นต้นว่าในการขุดบ่อเสวยสำหรับที่ดิน
ทางทิศใต้ซึ่งมีความลึกเฉลี่ยระดับ ๒.๕๐ เมตร นั้น ผู้รับจ้างจะต้องไม่สูบน้ำออกทางทิศใต้
ของบ่อเสวยเนื่องจากในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีจะเป็นฤดูแล้ง ไม่มีน้ำเพียงพอในการใช้
ผลิตน้ำประปา จึงให้ผู้ฟ้องคดีทำการขุดด้วยวิธีการใดก็ได้แต่ไม่ให้ดูน้ำออกจากบ่อ และ
ในรายงานการควบคุมงานครั้งที่ ๑๗ ครั้งที่ ๑๘ ครั้งที่ ๒๖ ครั้งที่ ๒๙ และครั้งที่ ๓๐
ก็มีรายละเอียดให้เห็นได้ว่าทางทิศใต้ของบ่อเสวยบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีจะทำงานมีการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำของสำนักงานประปาสว่างแดนดิน จึงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง



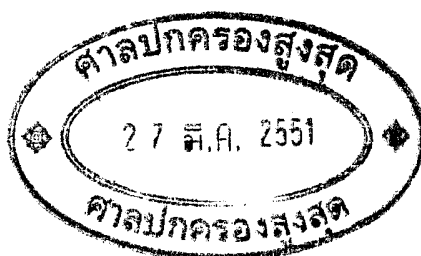
/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอขยายเวลาในการทำงานตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ทราบสาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการทำงานของผู้ฟ้องคดีและตามกฎหมายมีอำนาจในการพิจารณาขยายระยะเวลาตามสัญญาได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช้อำนาจกลับมีหนังสือหรือไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและนายอำเภอหนองหาน ซึ่งนายอำเภอหนองหานได้ตอบข้อหาหรือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจตามกฎหมาย โดยในช่วงระยะเวลาของการหาหรือใช้เวลา ๔๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คิดค่าปรับวันละ ๕,๗๖๐ บาท และได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ตั้งใจทำงานซึ่งเป็นความเท็จ การใช้สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริตไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเงินจำนวน ๒๓๐,๔๐๐ บาท ในส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นหักกลบลบจากค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับคืนให้กับผู้ฟ้องคดี และการที่ผู้ฟ้องคดีขุดลอกบ่อเสวยได้ความลึกไม่ถึงระดับตามสัญญา เนื่องจากมีน้ำในบ่อเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถขุดให้ลึกถึงก้นบ่อได้ จึงขาดอยู่ ๐.๑๐๔ เมตร และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาปรับลดค่างานแล้ว ซึ่งถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เลยก็สามารถที่จะไม่รับงานในส่วนนี้ได้ ส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นฟังการให้ถ้อยคำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และวินิจฉัยว่าตามแบบแปลนและจุดตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่ทางด้านทิศเหนือไม่มีผลกระทบการขุดลอกบ่อเสวยทางด้านทิศใต้ นั้น ถ้อยคำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในชั้นได้สวนเป็นการให้การหลังจากที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นความเท็จไม่สามารถรับฟังได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าต้องฟังข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามรายงานการควบคุมงานในขณะปฏิบัติงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ได้จัดทำขึ้นในเวลาใกล้เคียงต่อเหตุการณ์ ประกอบกับพื้นที่ทางทิศใต้ของบ่อเสวยต่ำกว่าทางทิศเหนือ และมีการติดตั้งประตูระบายน้ำไว้ทางทิศเหนือตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ถ้อยคำ แต่ต่อมาเมื่อมีโครงการขุดลอกบ่อเสวยต้องระบายน้ำออกจากบ่อทำให้ทิศเหนือของบ่อน้ำแห้ง สำนักงานประปาสว่างแดนดินจึงได้ย้ายเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งไว้ทิศใต้ตรงบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีจะทำการขุดลอก เพราะทิศใต้มีระดับต่ำกว่าและมีตาน้ำผุดอยู่ตลอดเวลา และได้ขอให้ผู้ฟ้องคดีระงับการขุดเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นเวลา ๖๐ วัน และที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ถ้อยคำว่า ทางทิศเหนือมีความลึกเท่าใด ไม่เคยวัดและไม่เคยสังเกตระดับเมตรที่เคยปักไว้ที่บ่อเสวย แต่น่าเชื่อว่าจะลึกกว่าทางทิศใต้นั้น ไม่สามารถรับฟังได้ ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานและมีตำแหน่งเป็นนายช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อไม่เคยทำการวัด



/จะใช้วิธีการ...

จะใช้วิธีการกะประมาณด้วยสายตาได้อย่างไร เป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่น่าเชื่อถือ เมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วเห็นได้ว่า ถ้าทิศเหนือมีระดับที่ต่ำกว่าทิศใต้และสามารถผลิตน้ำประปาได้เองโดยไม่ต้องอาศัยน้ำจากทิศใต้ที่ผู้ฟ้องคดีทำการขุดตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างแล้วเพราะเหตุใดจึงไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีระบายน้ำออกจากบ่อทางทิศใต้ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำการขุดลอก และตามรายงานการก่อสร้างที่ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จัดทำขึ้นครั้งที่ ๑๘ ตั้งแต่วันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ รายงานว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้เครื่องสูบน้ำออกจากบ่อเสวยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แจ้งให้รับการดำเนินการดังกล่าว ปลัดเทศบาลและเทศมนตรีพร้อมด้วยผู้ควบคุมงานได้ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าปริมาณน้ำในบ่อเสวยมีปริมาณลดลงจึงไม่อนุญาตให้สูบน้ำออกจากบ่อเสวย และได้เชิญตัวแทนของสำนักงานประปาสว่างแดนดินร่วมสังเกตการณ์และได้ข้อสรุปว่าขอให้ผู้ฟ้องคดีย้ายเครื่องจักรมาขุดลอกบริเวณที่มีท่อสูบน้ำของสำนักงานประปาสว่างแดนดิน โดยให้ขุดบริเวณดังกล่าวให้กว้างเป็นการลักน้ำเอาไว้เพื่อไปทำน้ำประปาจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำภายในเขตเทศบาล และรายงานครั้งที่ ๒๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๖ โดยในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ รายงานว่าขณะที่ทำการขุดลอกได้มีเจ้าหน้าที่ของประปาหนองหานได้มาขอให้ผู้ควบคุมงานแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขุดลอกร่องลึกบริเวณที่ทำการขุดออกเพื่อที่จะได้เบี่ยงเบนทิศทางการไหลของน้ำให้ไหลเข้าสู่จุดที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ ดังนั้น คำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ได้มาให้อัยการศาลปกครองชั้นต้นหลังจากที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว และในฐานะนายช่างผู้ควบคุมงาน จึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานให้ทันตามกำหนดระยะเวลาได้เกิดจากสำนักงานประปาสว่างแดนดินขอให้หยุดการขุดลอกบ่อชั่วคราวเนื่องจากว่าไม่มีน้ำที่จะผลิตน้ำประปาได้เป็นเหตุสุดวิสัยที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบเป็นอย่างดี ซึ่งถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยเช่นนั้นจริงแล้วเหตุอันใดที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องแนบหนังสือของสำนักงานประปาสว่างแดนดิน ที่ มท ๕๕๒๐๓-๒๕/พิเศษ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ไปพร้อมด้วย และยังให้ผู้ฟ้องคดีทำงานต่อไปและขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับด้วยรวมระยะเวลาที่หาหรือจนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเป็นเวลากว่า ๔๐ วัน เป็นการจงใจที่จะกลั่นแกล้งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การใช้สิทธิเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริตไม่ชอบตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนค่าก่อสร้างป้าย



/และรื้อสวน...

และรั้วสวนสาธารณะป่อเสวยนั้น แผนป้ายหินและตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตามแบบการก่อสร้างในส่วนของป้ายรูปแบบตัวอักษร หรือข้อความจะกระทำในรูปแบบใดแล้วแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเห็นสมควร เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้กำหนดรูปแบบมาให้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้ จึงเป็นความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง และในการคิดค่างานในการทำป้ายผู้ฟ้องคดีคิดตามเนืองงานที่สร้างเสร็จแล้วเท่านั้นไม่รวมถึงหลอดสปอร์ตไลท์ที่ยังไม่มีการติดตั้ง เงินค่าป้ายที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับ คือ ๔๘,๐๐๐ บาท ในส่วนงานรั้วผู้ฟ้องคดีคิดตามราคาที่ได้ก่อสร้างเฉพาะที่แล้วเสร็จซึ่งไม่ตรงกับที่กำหนดตามสัญญา จำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับคือ ๒๒๗,๖๒๔ บาท ในส่วนงานกระถางต้นไม้และที่เสียบเสาธงนั้นผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว แต่ตามรูปถ่ายและรายงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลปกครองชั้นต้นนั้นเป็นกระถางต้นไม้และที่เสียบเสาธงที่ผู้ฟ้องคดีทำแถมให้ซึ่งอยู่ทางด้านหลัง ถ้าผู้ฟ้องคดีทำงานผิดพลาด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะโต้แย้งมาโดยตลอดหากกระถางต้นไม้และเสาธงผู้ฟ้องคดีสร้างผิดแบบแปลนจริงทำไมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงยอมให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจรับงานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิหักค่าก่อสร้างในส่วนนี้จึงต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเต็มจำนวน

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าก่อสร้างที่ศาลปกครองชั้นต้นหักเป็นค่าปรับซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิปรับเป็นจำนวนเงิน ๒๓๐,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จนถึงวันฟ้อง รวมต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๖,๔๘๐ บาท และจากวันฟ้องจนถึงวันที่ชำระแล้วเสร็จ

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าก่อสร้างป้ายจำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท และค่าก่อสร้างรั้วจำนวน ๒๒๗,๖๒๔ บาท แต่เมื่อหักกับจำนวนเงินที่ศาลปกครองชั้นต้นสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระแล้ว ๘๘,๙๙๘ บาท คงเหลือในส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่พิพากษาให้จำนวน ๑๘๖,๖๒๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ นับถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจนถึงวันฟ้อง รวมต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๘,๗๘๗.๘๓ บาท และนับจากวันฟ้องจนถึงวันชำระแล้วเสร็จ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ที่ศาลปกครองชั้นต้นได้ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญา โดยอ้างหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ อต ๖๑๒๐๒/๗๔๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง แจ้งปรับลดค่างาน



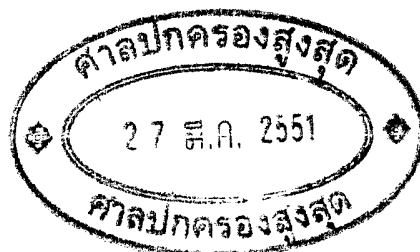
/โครงการปรับปรุง...

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวยที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานจ้าง โดยถูกต้องแล้ว และผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งคัดค้านการปรับลดค่างาน ถือว่าผู้ฟ้องคดียอมรับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องชำระแก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๔ การปฏิเสธไม่จ่ายเงินแก่ ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการประพฤติดิตสัญญา นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ตามหนังสือของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ในวรรคสองที่มีข้อความว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำ การตรวจการจ้างโดยถูกต้องแล้ว นั้น มิใช่เป็นการรับรองว่างานงวดแรกที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบถูกต้อง เพราะในวรรคสามของหนังสือดังกล่าวได้มีข้อความต่อไปอีกว่า คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ออกไปตรวจสอบการขุดลอกของผู้รับจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างขุดลอกความลึก ไม่เป็นไปตามแบบแปลนแนบท้าย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือแจ้งการปรับลดค่างานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ่อเสวยงวดแรกเป็นเงิน ๓๖,๒๐๐ บาท จึงเห็นได้ว่าคณะกรรมการตรวจ การจ้างไม่ตรวจรับงานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีในงวดแรก และผู้ฟ้องคดีได้ทราบมาโดยตลอด โดยได้มีหนังสือ ที่ ๒๕๔๖/พิเศษ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ ขอให้คณะกรรมการตรวจ การจ้างไปตรวจสอบความลึกของระดับบ่ออีกครั้ง และให้ช่างสำรวจของผู้ฟ้องคดีพร้อมกับช่าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างไปร่วมตรวจและหาค่าระดับความลึกของบ่อ ผลการตรวจสอบ ความลึกของบ่อไม่ถูกต้องตามแบบแปลน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ อด ๖๑๒๐๒/๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งผลการตรวจงานจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เมื่อคณะกรรมการ ตรวจการจ้างไม่ได้ตรวจรับงานงวดแรกของผู้ฟ้องคดีว่าถูกต้อง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยมีหนังสือระบุว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานว่าถูกต้องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีและไม่ใช้ผู้ประพฤติดิตสัญญาตามที่ศาลปกครองชั้นต้น วินิจฉัย ตรงกันข้ามผู้ฟ้องคดีขอส่งมอบงานงวดแรกวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ล่วงเลย กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาไป ๕๔ วัน และงานที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามแบบแปลน ตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ประพฤติดิตสัญญาและต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๓๐,๔๐๐ บาท นั้น เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เคยตรวจรับงานของผู้ฟ้องคดีในงวดแรกว่าถูกต้อง การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นวันที่คณะกรรมการตรวจ การจ้างตรวจรับงานโดยถูกต้องแล้ว จึงไม่ตรงกับความจริง และเมื่อถึงกำหนดสิ้นสุดสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๖๐ วัน ซึ่งขณะนั้นผู้ฟ้องคดีทำงานได้ร้อยละ ๒๕ ของโครงการ และผู้ฟ้องคดีก็ยังคงทำงานต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องการให้งานแล้วเสร็จ



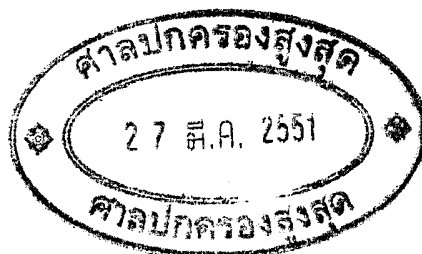
/ตามโครงการ...

ตามโครงการ จึงได้หารือไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ว่าข้ออ้างของ
ผู้ฟ้องคดีเข้าข่ายตามเหตุผลของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ (๑) (๒) และ (๓) หรือไม่ ซึ่งสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ได้แนะนำให้หารือไปยังกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือ ที่ อต ๖๑๒๐๒/๓๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อต ๖๑๒๐๑/๔๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ พร้อมกับ
มีรายละเอียดแจ้งไปด้วยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนสิทธิในการปรับและสงวนสิทธิในการ
ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่คัดค้านแต่อย่างใด ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียอมรับ
ตามหนังสือทั้งสองฉบับข้างต้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ไม่บอกเลิกสัญญาในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยก็เพราะ
หากผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างจะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียค่าปรับ
วันละ ๕,๗๖๐ บาท ประกอบกับขณะนั้นผู้ฟ้องคดีได้ทำงานมีผลงานไปประมาณร้อยละ ๔๐
ของโครงการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างยังไม่ได้ประชุมพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีมีความตั้งใจ
ในการทำงานมากน้อยแค่ไหน และงานจะสำเร็จหรือไม่ ดังนั้น ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖
จึงไม่มีเหตุที่จะชี้ได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาในการทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และต่อมาวันที่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดแรก คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจแล้ว
พบว่าไม่ถูกต้องตามสัญญา จึงได้ประชุมในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ พิจารณาถึงอุปสรรค
ในการทำงานของผู้ฟ้องคดี และได้แจ้งมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผลการพิจารณา
ขอขยายเวลาสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และได้บอกเลิกสัญญาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
(ที่ถูกคือ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖) เหตุที่ไม่บอกเลิกสัญญาก่อนหน้านั้นเพราะอยู่ระหว่างการพิจารณา
เรื่องที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาตามสัญญา และเข้าใจว่าผู้ฟ้องคดีจะทำงานตามโครงการแล้วเสร็จ
ส่วนข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ไม่ได้บังคับว่า หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงิน
ค่าพัสดุหรือค่าจ้าง จะต้องบอกเลิกสัญญาทันที แต่เป็นการกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นใช้ดุลพินิจในการบอกเลิกสัญญา และพิจารณาบอกเลิกสัญญาได้เท่า
ที่จำเป็น และทุกครั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับงานที่ส่งมอบแจ้งให้
แก้ไขงานและแจ้งความคืบหน้าในการขอขยายเวลาได้ระบุการสงวนสิทธิในการเรียก



/ค่าปรับตามสัญญา...

ค่าปรับตามสัญญาทุกครั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่เคยโต้แย้งคัดค้าน ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบดังกล่าว และที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดสัญญา คือ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ก็เป็นการขัดกับคำพิพากษาที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าชดเชยค่าเช่าบ่อเสวย เพราะผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดแรกในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งถ้าบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจส่งมอบงานได้ ส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิทางศาลเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้มูลละเมิด จึงไม่มีสิทธิยึดค่าจ้างจากหลักประกันของผู้ฟ้องคดีไว้เกินกว่าที่เสียหายจริงนั้น ค่าเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิดปรากฏข้อเท็จจริงในส่วนของคำฟ้องแย้งซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งไว้พิจารณา ส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าก่อสร้างป้ายและรั้วสวนสาธารณะบ่อเสวย รวมทั้งดอกเบี้ยจำนวนเงิน ๘๘,๙๙๘ บาท นั้น สัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวยเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะถือผลสำเร็จของงานที่จ้างเป็นหลักในการจ่ายค่าจ้าง ซึ่งในการก่อสร้างป้ายและรั้วสวนสาธารณะผู้ฟ้องคดีไม่เคยส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ตรวจรับงานตามสัญญาข้อ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ผู้ฟ้องคดีได้ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โต้แย้งในคำให้การแล้วว่า ป้ายและส่วนอื่นๆ ได้ชำรุด แตกร้าว ไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ ต้องสร้างใหม่ เมื่อป้ายและรั้วไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องใช้เงินค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ว่าด้วยส่วนการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สินนั้น การที่จะชดใช้คืนท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ น่าจะหมายความว่า การงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้นั้นต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นผู้ผิดสัญญาและผิดนัดชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าก่อสร้างป้ายและรั้วสวนสาธารณะและดอกเบี้ย และหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแล้วน้ำในบ่อเสวยที่เคยใช้ผลิตน้ำประปามาก่อนที่จะมีการชดเชยค่าเช่าบ่อเสวยกลับมีสภาพเขียวขุ่นจนมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นซากพืชเน่าหรือกลิ่นโคลนเน่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการเปิดสอบราคาและได้จ้างหุ้นส่วนจำกัด เขตสมัคร เป็นผู้รับจ้างรายใหม่



/ให้ดำเนินการ...

ให้ดำเนินการขุดลอกบ่อเสวยด้านทิศใต้ต่อจากโครงการที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างรายใหม่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วและได้จ่ายเงินไปเป็นจำนวน ๑,๒๑๓,๑๒๗.๕๐ บาท จากการขุดลอกบ่อเสวยด้านทิศใต้พบว่าเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นเกิดจากผู้ฟ้องคดีขุดหลุมและนำเศษวัชพืช รวมทั้งดินโคลนสีดำซึ่งเป็นเศษซากพืชซากสัตว์กลบฝังไว้ในหลุม แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามสัญญา และตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการขุดลอกเศษวัชพืช ซากพืช ซากสัตว์ และดินโคลนออกทำให้ต้องเสียเงินขุดลอกเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีสิทธิยึดหลักประกันสัญญาจำนวน ๑๑๕,๒๐๐ บาท ตามข้อ ๑๗ ของสัญญาخذใช้ค่าเสียหายได้ และให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายเงินส่วนต่างที่หักหลักประกันออกจากจำนวนเงินค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างรายใหม่ต้องทำงานต่อจากผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๐๙๗,๙๒๗.๕๐ บาท (๑,๒๑๓,๑๒๗.๕๐ - ๑๑๕,๒๐๐ = ๑,๐๙๗,๙๒๗.๕๐ บาท) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๖ ของสัญญา

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้และกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ดังนี้

๑. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช่ผู้ผิดสัญญา จึงไม่ใช่ผู้ผิดนัดไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยในค่าขุดลอกบ่อเสวย

๒. คิดเบี้ยปรับจากผู้ฟ้องคดีฐานผิดสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๐๕ วัน ๆ ละ ๕,๗๖๐ บาท เป็นเงิน ๖๐๔,๘๐๐ บาท

๓. ให้ยกฟ้องเกี่ยวกับค่าป้ายและรั้วสวนสาธารณะและหลักประกัน

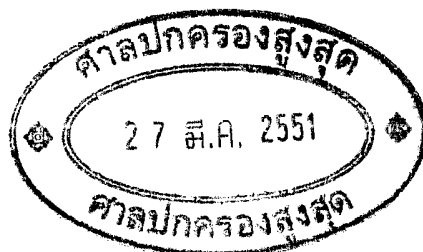
๔. ให้พิจารณาพิพากษาค่าฟ้องแย้งที่ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีรายละเอียดทำนองเดียวกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และมีสาระสำคัญเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการขุดลอกบ่อเสวยแล้วเสร็จและก่อสร้างให้เกินกว่าที่กำหนดในแบบเนื่องจากขุดเซยในส่วนที่ระดับความลึกที่ผู้ฟ้องคดีขุดไม่ได้ระดับที่กำหนดไว้ โดยความกว้างปากบ่อ (ปากบนทิศตะวันตก) วัดได้ ๑๑๕ เมตร ตามสัญญา ๑๑๐ เมตร ความกว้างปากบ่อ (ทิศตะวันออก) วัดได้ ๑๕๔.๕๐ เมตร ตามสัญญา ๑๕๗ เมตร ความยาวของบ่อวัดได้ ๑๕๘ เมตร ตามสัญญา ๑๕๗ เมตร แต่มีเพียงความลึกเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถที่จะขุดให้ได้ระดับตามที่ปรากฏตามสัญญา ซึ่งตอนแรกขุดได้ความลึกที่ระดับ ๔.๑๓๑๔ เมตร คณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ทำการ



/ตรวจการจ้าง...

ตรวจการจ้างจ้างให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข ผู้ฟ้องคดีก็ได้ทำการขุดเพิ่มเติมอีกครั้งจนได้เท่ากับระดับความลึกที่ ๔.๓๙๖ เมตร ซึ่งขาดอยู่เพียง ๐.๑๐๔ เมตร หรือเท่ากับ ๑๐ เซนติเมตร ก็จะได้ตามแบบแปลน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งขอปรับลดค่างานแสดงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับเอาความสำเร็จแห่งงานและใช้ประโยชน์ในงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำให้แล้ว อีกทั้งปล่อยระยะเวลาให้ล่วงเลยถึง ๒ ปี ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้จ้างผู้รับเหมารายใหม่ ให้มาทำการขุดลอกบ่อเสวย โดยผู้รับเหมารายใหม่ทำการขุดลอกบ่อเสวยทางทิศใต้ ส่วนที่เหลือจากที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ ส่วนเรื่องน้ำในบ่อเสวยซึ่งเป็นสถานที่มีซากพืช และซากสัตว์ทับถมกันมากทำให้น้ำเป็นสารแขวนลอย คือแหล่งน้ำใหม่ไม่ใช่บ่อเสวย แหล่งน้ำใหม่จะมีเหลืกมาก ส่วนบ่อเสวยจะมีโคลไรด์มากเป็นลักษณะของดินเค็ม และนอกจากนี้แหล่งน้ำใหม่จะมีสีขุ่น เหนียว ยังไม่สามารถที่จะผลิตน้ำประปาได้ โดยในส่วนของภาพถ่ายที่ติดมาทำยคำอุทธรณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงภาพวัชพืชนั้น ผู้ฟ้องคดีขอเรียนว่าบ่อเสวยเป็นบ่อน้ำสาธารณะย่อมมีวัชพืชเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว ในส่วนของภาพถ่ายภาพที่ ๓ ถึงภาพที่ ๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าเป็นภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นดินเลนและเป็นหลุมเป็นบ่อนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบภาพถ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใด อาจเป็นหลุมที่ผู้รับเหมารายใหม่ทำการขุดไว้ก็เป็นได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงภาพดังกล่าว จึงเป็นการบิดเบือนความเป็นจริง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่า น้ำในบ่อเสวยที่เคยใช้น้ำ ผลิตประปាក่อนหน้าที่จะมีการขุดลอกกลับมีสภาพขุ่นจนมีสีดำ มีกลิ่นซากพืชซากสัตว์ ไข่ผลิตน้ำประปาไม่ได้ นั้น ข้ออ้างดังกล่าวก็ไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดเนื่องจากว่า บ่อเสวย เป็นบ่อเดียวที่ใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตอำนาจหนองหาน ซึ่งถ้า น้ำในบ่อเสวยเน่าเสียไม่สามารถที่จะใช้การได้เลยแล้วเหตุอันใดปล่อยระยะเวลาให้เลยถึง ๒ ปี จึงทำการขุดลอก ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็สามารถที่จะขอขบฉุกเฉินมาเพื่อ แก้ปัญหาให้กับราษฎรก่อนได้ และตามรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่า ดังนั้นในขั้นตอนนี้ จึงมีปัญห ๓ อย่าง คือ สีขุ่นเหนียว แต่ภายใน ๒ ถึง ๓ วัน จะกลับสู่สภาพเดิม เพราะเรา ได้ใช้แหล่งน้ำบ่อเสวยเป็นหลักก่อน จะเห็นได้ว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ใช้น้ำในบ่อเสวยอยู่ และเป็นหลักในการผลิตน้ำประปา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปจ้างผู้รับเหมารายใหม่ ไม่เกี่ยวกับข้อพิพาทในคดี คำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในข้อนี้จึงไม่อาจบังคับเข้ากับผู้ฟ้องคดีได้



/ขอให้ศาล...

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกอุทธรณ์และคำขอทำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียทุกข้อ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยมีรายละเอียดทำนองเดียวกับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีสาระสำคัญเพิ่มเติมว่า ตามแบบแปลนการก่อสร้างและปรับปรุงชุดลอกบ่อเสวย สภาพบ่อเสวยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ด้านทิศเหนือที่ติดถนนสายอุตรธานี-สกลนคร และทางด้านทิศใต้บริเวณที่ประกวตราคาชุดลอกในคดีนี้ การชุดลอกกำหนดให้ผู้ชุดลอกจะต้องทำคันดินกั้นน้ำระหว่างด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ การระบายน้ำออกจากบริเวณด้านทิศใต้ที่จะชุดลอกห้ามระบายน้ำออกจากบ่อเสวย แต่ให้สูบน้ำจากด้านทิศใต้มาเก็บไว้ทางด้านทิศเหนือ ห้ามระบายน้ำทิ้งหรือสูบน้ำทิ้งออกจากบ่อเสวย ซึ่งผู้ซื้อแบบแปลนรวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่เข้าประกวตราคาทราบข้อกำหนดและคำชี้แจงนี้เป็นอย่างดี การที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีสูบน้ำออกจากบ่อเนื่องจากผู้ฟ้องคดีติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสูบน้ำออกจากบ่อเสวยบริเวณด้านทิศเหนือ บริเวณตรงจุดที่เป็นประกวระบายน้ำด้านทิศเหนือบ่อเสวย ซึ่งสำนักงานประปาสว่างแดนดินได้ตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของบ่อเสวยเพื่อสูบน้ำจากบริเวณดังกล่าวผลิตน้ำประปา โดยด้านทิศเหนือลึกกว่าทางด้านทิศใต้ และเป็นส่วนที่ต้องใช้น้ำผลิตน้ำประปา ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าทำงานตั้งแต่วันที่สัญญากำหนดให้เริ่มจนระยะเวลาผ่านไป ๗๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือเตือนถึง ๓ ครั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงเริ่มดำเนินการ แต่ไม่ได้ทำคันดินกั้นน้ำระหว่างด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ แต่กลับนำเครื่องสูบน้ำออกนอกบ่อเสวย ทำให้น้ำแห้งเป็นปัญหาต่อการผลิตน้ำประปา ผู้ควบคุมงานจึงห้ามสูบน้ำออกนอกบ่อเสวย ส่วนเหตุที่ผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้าไม่ใช่เกิดจากผู้ควบคุมงานสั่งห้ามระบายน้ำหรือสูบน้ำออกจากบ่อเสวย แต่เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีไม่ยอมดำเนินการตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เขตสมัคร ชุดลอกบ่อเสวยส่วนที่เหลือ (ด้านทิศใต้) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ในการทำงานได้ทำคันดินกั้นน้ำระหว่างด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ แล้วสูบน้ำจากด้านทิศใต้ไปไว้ทางด้านทิศเหนือ โดยไม่ต้องสูบน้ำออกนอกบ่อเสวย ซึ่งงานแล้วเสร็จบริบูรณ์แล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยในการชุดลอกบ่อเสวย เพราะถ้าหากผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ทำ ผู้ฟ้องคดีก็สามารถชุดลอกบ่อเสวยได้ทันตามกำหนดในสัญญาเช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเขตสมัคร ดังกล่าว ในส่วนของหนังสือของสำนักงานประปาสว่างแดนดิน ที่ มท ๕๕๒๐๓-๒๕/พิเศษ



/ลงวันที่...

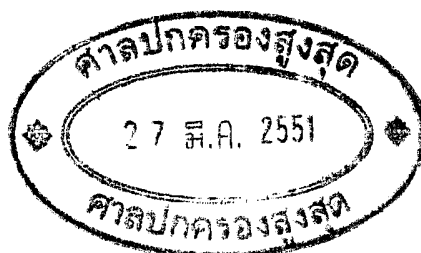
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผู้ฟ้องคดีแนบพร้อมมากับหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบ่อเสวย นั้น หนังสือของสำนักงานประปาส่วนดินได้ออกมาแล้วถึง ๔ เดือน แต่ผู้ฟ้องคดีได้นำมาส่งในวันสิ้นสุดแห่งสัญญาจ้าง (วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖) ซึ่งถือว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างข้อ ๑๙ การที่ไม่ขยายระยะเวลาในการก่อสร้าง จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ส่วนกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือหรือไปยังหน่วยงานราชการอื่นนั้น ก็เพราะเป็นช่วงเวลาที่นายกเทศมนตรีเข้ามารับตำแหน่งไม่นาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไปของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเพียงนายช่างโยธา ๖ รักษาการแทน ปลัดเทศบาล ได้พิจารณาแล้วจึงหารือไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการ ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดี และในข้อหาหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้หารือในเรื่องอำนาจ ของนายกเทศมนตรี แต่หารือในเนื้อหา ข้อมูล เหตุผล ในการขอขยายระยะเวลว่าสามารถใช้เป็นเหตุสุดวิสัยในการขออนุญาตขยายระยะเวลาได้หรือไม่ ส่วนการสงวนสิทธิการปรับ เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง และมีได้มีเจตนาเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดี ขอให้ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาผู้ฟ้องคดี ปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ในวงเงินค่าจ้าง ๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท โดยกำหนดจ่ายเงินออกเป็นงวด ตามความสำเร็จของงานในแต่ละงวด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้าง โดยถูกต้องแล้ว

งวดแรก จำนวนเงิน ๖๖๘,๑๖๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีทำการขุดลอกบ่อเสวย ปากกว้างเฉลี่ย ๑๕๗ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลู่วิ่งคอนกรีต ๔.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๑,๔๗๓ ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ



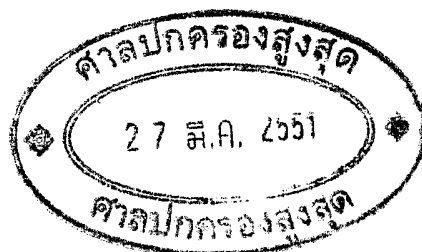
/งวดที่สอง...

งวดที่สอง จำนวนเงิน ๓๔๕,๖๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบบ่อเสวย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลเจ้าหญิงไอ้คำ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๙ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ แล้วเสร็จ

งวดที่สาม จำนวนเงิน ๖๖๘,๑๖๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบบ่อเสวย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าบ่อเสวย พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๑ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ

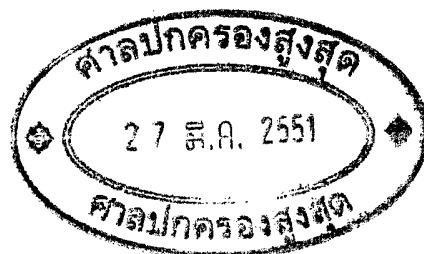
งวดที่สี่ จำนวนเงิน ๖๒๒,๐๘๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างป้ายศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ขนาดฐานกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๘.๑๐ เมตร และก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะบ่อเสวยขนาดฐานกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๘.๑๐ เมตร รั้ว ความยาว ๓๐ เมตร และก่อสร้างถนนทางเข้าบ่อเสวย พื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตารางเมตร และก่อสร้างเสาไฟฟ้า HIGH MASH สูง ๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ งานอื่นๆ ทั้งหมด และปรับแต่งพื้นที่บริเวณก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

โดยข้อ ๕ ของสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ หากไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และข้อ ๑๕ ของสัญญากำหนดว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๗๖๐ บาท และข้อ ๑๙ ของสัญญากำหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความรับผิดชอบหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง วรรคสอง กำหนดว่า ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่



/การขยายกำหนด...

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร ส่วนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๓ ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวนไม่เกิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท หลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาแล้วยังไม่ได้ลงมือทำงาน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าพร้อมที่จะทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ จนแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่เข้าทำงานตามที่แจ้งไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หนังสือลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ และหนังสือลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือโดยชอบแล้ว และเข้าดำเนินการก่อสร้างในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ โดยทำการปล่อยน้ำออกจากบ่อเสวยด้านทิศใต้ด้านที่ผู้ฟ้องคดีจะทำการขุดลอก ซึ่งเป็นงานงวดแรก และทำงานก่อสร้างรั้วซึ่งเป็นงานงวดที่สี่ โดยงานส่วนใหญ่ที่ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการจะเป็นงานการขุดลอกบ่อเสวย แต่ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่ต่อเนื่องได้หยุดการทำงานเป็นช่วงๆ จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีทำงานได้เพียงร้อยละ ๒๕ ของงานตามสัญญาโดยงานที่ผู้ฟ้องคดีทำเป็นงานในงวดแรกและงวดที่สี่ที่ยังไม่แล้วเสร็จตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ และหนังสือแก้ไขลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๖๐ วัน โดยอ้างถึงหนังสือสำนักงานประปาส่วนแผ่นดิน ที่ มท ๕๕๒๐๓-๒๕/พิเศษ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ที่แจ้งว่าสำนักงานประปาส่วนแผ่นดินใช้แหล่งน้ำดิบจากบ่อเสวยในการผลิตน้ำประปาเพื่อจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำในเขตอำเภอหนองหาน หนองเม็ก ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขะลอกการขุดลอกบริเวณเครื่องสูบน้ำเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทำการขุดลอกรอบบริเวณให้แล้วเสร็จก่อนเพื่อที่สำนักงานประปาส่วนแผ่นดินจะได้สูบน้ำได้ตามปกติไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ให้บริการน้ำประปา ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างได้เพราะผู้ฟ้องคดีต้องปล่อยน้ำภายในบ่อเสวยออกก่อนที่จะทำการขุดลอกตามสัญญา ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคในการทำงาน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องหยุดงาน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีแล้วยังไม่ได้พิจารณาการขอย้ายระยะเวลาแต่ได้ทำหนังสือลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๖ หารือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี



/ซึ่งสำนักงาน...

ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตอบข้อหาหรือว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้หาหรือกระทรวงมหาดไทย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ทราบถึงผลการหาหรือและแจ้งสวณสิทธิการปรับวันละ ๕,๗๖๐ บาท ตามสัญญา และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ หาหรือเรื่องการขอขยายเวลาของผู้ฟ้องคดีไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านนายอำเภอหนองหาน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงนายอำเภอหนองหานขออนุมัติขยายเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวยอำเภอหนองหานได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งว่า การขยายเวลาสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะเป็นผู้พิจารณา ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่มีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานก่อสร้างต่อไปและได้ส่งมอบงานงวดแรกในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตามสัญญาไปตรวจสอบพบว่าการขุดลอกบ่อเสวยความกว้างและความยาวของบ่อเป็นไปตามแบบแปลนในสัญญา ส่วนความลึกของบ่อไม่ได้ระดับ ๔.๕๐ เมตร ยังขาดอีก ๐.๑๐๔ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแก้ไขให้ความลึกของบ่อได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งปรับลดราคางานงวดที่หนึ่งเป็นเงิน ๓๖,๒๐๐ บาท และมีหนังสือ ที่ อด ๖๑๒๐๒/๗๔๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แย้งคัดค้าน ส่วนการทำงานในงวดที่สอง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่ามีอุปสรรคในการทำงานก่อสร้างลานคอนกรีตรอบบ่อเสวยและบริเวณหน้าศาลเจ้าหญิงไฉ่ค้ำด้านทิศเหนือของบ่อเสวย เพราะสำนักงานประปาเขต ๗ จังหวัดอุดรธานี ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทำการขุดลอกสระพักน้ำและวางท่อน้ำดิบด้านทิศเหนือของบ่อเสวย โดยสัญญาให้เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หากผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างงวดที่สองจะทำให้งานก่อสร้างได้รับความเสียหายเนื่องจากผู้รับเหมาที่สำนักงานประปาเขต ๗ ว่าจ้างจะต้องขุดดินที่ขุดลอกบ่อเสวยออกจากบ่อด้านทิศเหนือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจสอบสถานที่ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าการขุดลอกบ่อเสวยของสำนักงานประปาเขต ๗ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานงวดที่สองของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการขุดลอกบ่อเสวยของสำนักงานประปาเขต ๗



/ทำงานด้าน...

ทำงานด้านทิศเหนือ ส่วนการก่อสร้างงานวัดที่สองของผู้ฟ้องคดีที่ทำงานด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และด้านทิศใต้ของบ่อเสวย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างตามหนังสือของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ไม่เข้าข่ายเป็นความผิดของหน่วยงาน เหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่คู่สัญญา ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย จึงไม่ขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดี และ ปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าจ้างงานงวดแรก แต่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับตามสัญญาตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ (วันที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ) เป็นเวลา ๑๐๕ วัน ค่าปรับวันละ ๕,๗๖๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๖๐๔,๘๐๐ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีแสดงความจำนงยอมเสียค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขภายใน ๗ วัน นับแต่วันรับหนังสือ มิฉะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่แสดงความจำนงยอมเสียค่าปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ บอกเลิกสัญญาและยึดหลักประกัน และให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับ จำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย รวมสี่ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระเงินค่าจ้างงวดแรกตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วข้อ ๔ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ได้กำหนดค่าจ้างและการจ่ายเงินไว้ว่า กำหนดการจ่ายเงินงวดที่หนึ่งเป็นจำนวน ๖๖๘,๑๖๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำการขุดลอกบ่อเสวย ปากกว้างเฉลี่ย ๑๕๗ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับลู่วิ่งคอนกรีต ๔.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๔๑,๔๗๓ ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการ ตรวจการจ้างโดยถูกต้องแล้ว และข้อ ๕ ของสัญญาดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดี ต้องทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ถ้าผู้ฟ้องคดี ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา ได้ คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการทำงานตามสัญญาในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญายังคงให้ผู้ฟ้องคดีทำงาน ตามสัญญาต่อไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ส่งมอบงาน



/ขุดลอกบ่อเสวย...

ชุดลอกบ่อเสวยตามสัญญาซึ่งเป็นงานงวดแรก และขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจรับงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไปทำการตรวจการจ้างงานงวดแรก ผลการตรวจพบว่า การชุดลอกบ่อเสวยด้านความกว้างและความยาวของบ่อถูกต้องตามสัญญา ส่วนความลึกของบ่อมีความลึกไม่ถึง ๔.๕๐ เมตร ตามที่กำหนดในสัญญายังขาดความลึกอีก ๐.๑๐๔ เมตร คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไข ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วไม่ดำเนินการแก้ไข ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ปรับลดค่างานงวดแรกเป็นเงิน ๓๖,๒๐๐ บาท และมีหนังสือ ที่ อด ๖๑๒๐๒/๗๔๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน

เห็นว่า ตามข้อ ๕ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาไม่แล้วเสร็จตามกำหนดและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจึงทำให้สัญญามีผลผูกพันคู่สัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อไป และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จตามงวดการจ่ายค่าจ้างงวดแรกจึงได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเพื่อเบิกเงินค่าจ้างในการทำงานงวดที่หนึ่ง และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปตรวจงานแล้วพบว่าผู้ฟ้องคดีทำการชุดลอกบ่อเสวยได้ความลึกไม่ถูกต้องตามสัญญา จึงยังไม่ครบเงื่อนไขตามข้อ ๔ ของสัญญาที่จะชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อต่อมาคณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติให้ปรับลดค่างานงวดแรกตามปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีทำไม่ถูกต้องตามสัญญาเป็นเงิน ๓๖,๒๐๐ บาท แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ปรับลดค่างานตามจำนวนเงินที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอ และมีหนังสือ ที่ อด ๖๑๒๐๒/๗๔๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แย้งการปรับลดค่างานงวดแรกตามที่ได้รับแจ้ง จึงถือได้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดแรก ตามผลงานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๔ ของสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ที่จะต้องชำระเงินค่าจ้างงวดแรกให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามเงินค่าจ้างงานงวดแรกจำนวน ๖๖๘,๑๖๐ บาท หักค่าปรับลดค่างานจำนวน ๓๖,๒๐๐ บาท คงเหลือเป็นค่าจ้างที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖๓๑,๙๖๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ตรวจรับงานงวดแรก



/เพราะผู้ฟ้องคดี...

เพราะผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานไม่ถูกต้องตามสัญญา จึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าจ้างในงวดแรก และมีได้เป็นผู้ผิดสัญญานั้น จึงฟังไม่ขึ้น

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ชำระค่าจ้างงานงวดแรกให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๖๓๑,๙๖๐ บาท จึงถือว่าเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้เงินนับแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จนถึงวันฟ้อง วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๔๒,๘๔๖.๘๘ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าจ้างงานงวดแรกพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๖๗๔,๘๐๖.๘๘ บาท

ประเด็นที่สอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาต่อไปภายหลังจากกำหนดระยะเวลาการทำงานตามสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีตามสัญญาได้หรือไม่เพียงใด

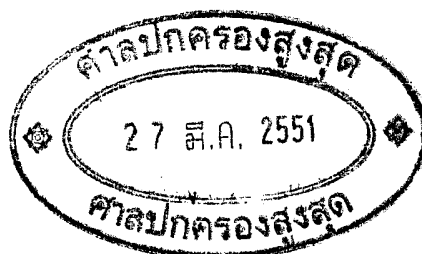
พิเคราะห์แล้ว ข้อ ๑๕ ของสัญญา กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๗๖๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง และข้อ ๑๕ วรรคสอง กำหนดว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดที่งานจะต้องแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีทำงานได้เพียงร้อยละ ๒๕ ของงานตามสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้บอกเลิกสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาต่อไป ซึ่งก่อนวันครบกำหนดสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ และหนังสือแก้ไขลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปอีก ๖๐ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งผลการหารือการขอย้ายระยะเวลาของผู้ฟ้องคดีกับหน่วยงานอื่น พร้อมกับแจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับวันละ ๕,๗๖๐ บาท ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาด้วย และต่อมาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดี



/ว่าไม่ขยาย...

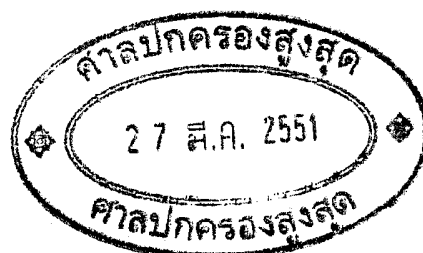
ว่าไม่ขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา และปฏิเสธการจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดแรก และเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับวันละ ๕,๗๖๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญา ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รวมเป็นเวลา ๑๐๕ วัน คิดเป็นค่าปรับจำนวน ๖๐๔,๘๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญานั้น

เห็นว่า การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้สิทธิตามสัญญาจากผลผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีตามสัญญาได้ตามข้อ ๑๕ ของสัญญา แต่จำนวนค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรได้รับเพียงใดนั้น เมื่อพิจารณาตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น ซึ่งคดีนี้มีวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจำนวน ๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท หากคิดเป็นร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๒๓๐,๔๐๐ บาท ซึ่งข้อ ๑๕ ของสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับวันละ ๕,๗๖๐ บาท จึงไม่เกิน ๔๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาคือวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่จะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น อีกทั้งในขณะครบกำหนดตามสัญญาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาได้เพียงร้อยละ ๒๕ ของงานตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลอมให้ระยะเวลาตามสัญญาล่วงเลยไปจนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ จึงบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นระยะเวลาจำนวน ๑๐๕ วัน คิดเป็นค่าปรับทั้งสิ้น ๖๐๔,๘๐๐ บาท จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑๓๑ ของระเบียบดังกล่าว เพราะการกำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบทลงโทษที่กำหนด



/ไว้ล่วงหน้า...

ไว้ล่วงหน้าให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะหากทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาหรือทำงานล่าช้าจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่กฎหมายได้กำหนดขอบเขตของการเรียกค่าปรับให้เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า หากค่าปรับตามสัญญาจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง และผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ก็ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ที่ไม่บอกเลิกสัญญาในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรบอกเลิกสัญญาเพราะค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง นั้น เพราะคณะกรรมการตรวจการจ้างยังไม่ได้ประชุมพิจารณาในเรื่องการทำงานของ ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับขณะนั้นผู้ฟ้องคดีทำงานมีผลงานประมาณร้อยละ ๔๐ ของงานตามสัญญา ทำให้วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ไม่มีเหตุที่จะชี้ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เห็นว่า คดีนี้เมื่อครบกำหนดตามสัญญาผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาได้เพียงร้อยละ ๒๕ ของงานตามสัญญา การพิจารณาเจตนาของการทำงานต้องพิจารณาในวันที่ครบกำหนดตามสัญญา ส่วนเวลาหลังจากวันสิ้นสุดสัญญาแล้ว ในช่วงระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ให้พิจารณาว่าผู้รับจ้างจะสามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้หรือไม่ หากปรากฏว่าจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง และผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจะต้องพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา เว้นแต่กรณีผู้รับจ้างได้ยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อคดีนี้หลังจากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ วันที่มีค่าปรับจะสูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาได้เพียงร้อยละ ๔๐ ของงานตามสัญญา และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เช่นนี้จึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในเมื่อเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงฟังไม่ขึ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกค่าปรับตามสัญญาจากผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๐๕ วัน เป็นเงิน ๖๐๔,๘๐๐ บาท เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้วจึงเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วมีเหตุอันสมควรให้ลดค่าปรับให้กับผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล

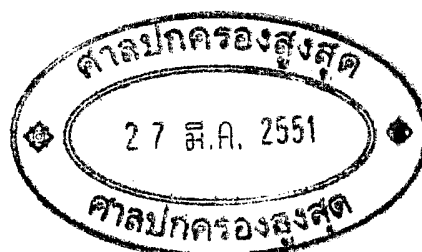


/กฎหมายแพ่ง...

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ชำระค่าปรับร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง คิดเป็นเงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๒๓๐,๔๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนี้ที่จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าปรับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๗ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระค่าปรับจึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๗ จึงต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๒๓๐,๔๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันฟ้องแย้ง คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๕,๘๐๖.๐๘ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒๓๖,๒๐๖.๐๘ บาท

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบดีสาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการทำงานของผู้ฟ้องคดีตามที่มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ และหนังสือแก้ไขลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ขอยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาออกไปอีก ๖๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจที่จะพิจารณาขยายระยะเวลาตามสัญญาได้ แต่ไม่ใช้อำนาจกลับมีหนังสือหรือไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ และนายอำเภอหนองหาน ใช้เวลาการหารือไปจำนวน ๔๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คิดค่าปรับวันละ ๕,๗๖๐ บาท และได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญา เป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริต ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดี นั้น

เห็นว่า ตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดว่า การขยายเวลาทำการตามสัญญาให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งอุปสรรคในการทำงานตามที่มีผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๖ และตามหนังสือแก้ไขลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ได้กล่าวอ้างถึงหนังสือของสำนักงานประปาสว่างแดนดิน ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชะลอการขุดลอกบ่อเสวยบริเวณเครื่องสูบน้ำของการประปาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการผลิตน้ำประปาได้ใช้น้ำดิบจากบ่อเสวยจนกว่าจะขุดลอกบริเวณให้แล้วเสร็จก่อนเพื่อที่สำนักงานประปาสว่างแดนดินได้สูบน้ำได้ตามปกติ ไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการน้ำประปา ซึ่งตามแบบปรับปรุงสวนสาธารณะฝั่งบริเวณบ่อเสวยแนบท้ายสัญญาปรากฏบริเวณที่ผู้ฟ้องคดี



/ต้องขุดลอก...

ต้องขุดลอกบ่อเสวยอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของบ่อ ส่วนจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปาอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของบ่อ หากมีการปล่อยน้ำออกจากบ่อเสวยทั้งหมดย่อมมีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของสำนักงานประปาสว่างแดนดิน เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำการปล่อยน้ำสูบน้ำออกจากบ่อเสวย ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสั่งให้หยุดดำเนินการนั้นก็ชอบด้วยเหตุผล การที่ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างว่าในคำคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าทำงานเพราะต้องปล่อยน้ำออกจากบ่อเสียก่อนจึงจะดำเนินการขุดลอกตามสัญญาได้นั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่สำนักงานประปาสว่างแดนดินต้องใช้น้ำดิบในบ่อเสวยผลิตน้ำประปาเพื่อจ่ายให้ผู้ใช้น้ำในเขตอำเภอหนองหาน อำเภอหนองเม็ก เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้าทำสัญญาปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวยและการขุดลอกบ่อเสวย อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาได้ทำการชี้แจงและแนะนำสถานที่ก่อสร้างแก่ผู้เข้าประกวดราคาว่าในการขุดลอกต้องไม่สูบน้ำออกจากบ่อเสวย เนื่องจากช่วงเวลาที่ว่าจ้างเป็นฤดูแล้ง เกรงว่าจะไม่มีน้ำพอใช้ในการผลิตน้ำประปา ผู้รับจ้างจะต้องทำคันดินกั้นระหว่างบ่อเสวยด้านทิศเหนือและทิศใต้เอง แม้ตามแบบแปลนจะไม่ได้ระบุถึงการทำคันดินก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อสูบน้ำจากทิศใต้ไปเก็บไว้ทางทิศเหนือของบ่อเสวยเพื่อรองรับการผลิตน้ำประปา จากอุปสรรคการทำงานที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจึงมิใช่เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขุดลอกบ่อเสวยได้ตามที่กล่าวอ้างก็มีได้เป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะแก้ไขได้ และมีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่ขยายระยะเวลาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีนั้นจึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคำขอขยายระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เวลาหรือกับหน่วยงานอื่นเป็นเวลา ๔๐ วัน แล้วได้ใช้สิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญานั้น ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาการใช้สิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้วินิจฉัยให้ปรับลดค่าปรับให้กับผู้ฟ้องคดีโดยให้เสียค่าปรับไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แล้ว

ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนี้ค่าปรับตามสัญญาที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ถึงวันฟ้องแย้งจำนวน ๒๓๖,๒๐๖.๐๘ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนี้ค่าจ้างงานงวดแรก ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินต้น



/พร้อมดอกเบี้ย...

พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ถึงวันฟ้องจำนวน ๖๗๔,๘๐๖.๘๘ บาท ซึ่งหนี้ทั้งสองถึงกำหนดชำระแล้ว จึงหักกลบลบกันได้ คงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔๓๘,๖๐๐.๘๐ บาท

ประเด็นที่สาม ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะเรียกเงินค่าแห่งการงานสำหรับงานที่ทำไปแล้วในงานงวดที่สี่ได้หรือไม่ เพียงใด

ที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า งานก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะบ่อเสวยควรได้รับค่างานจำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่รวมหลอดสปอร์ตไลท์ และตราสัญลักษณ์เทศบาล ส่วนงานก่อสร้างรั้วสวนสาธารณะบ่อเสวยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา รวมทั้งกระถางต้นไม้และที่เสียบเสาธง คิดเป็นค่างานจำนวน ๒๒๗,๖๒๔ บาท ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า สัญญาว่าจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวยเป็นสัญญาจ้างทำของ จึงถือผลสำเร็จของงานที่จ้างเป็นหลักในการจ่ายค่าจ้าง งานก่อสร้างป้ายและรั้วสวนสาธารณะบ่อเสวยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ตรวจรับงาน จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ผู้ฟ้องคดีได้ อีกทั้งป้ายและส่วนอื่นๆ ได้ชำรุดแตกร้าวไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ จึงไม่ต้องจ่ายค่างานให้ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

พิเคราะห์แล้ว ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว กำหนดว่า เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม และวรรคสาม กำหนดว่า ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สินนั้น การที่จะชดใช้คืนท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ

เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานก่อสร้างป้ายและรั้ว ความยาว ๓๐ เมตร เป็นงานในงวดการจ่ายเงินงวดที่สี่ไปพร้อมกับการขุดลอกบ่อเสวย และก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะบอกเลิกสัญญาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ส่งมอบงานงวดที่สี่ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญาทำให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ส่วนงานก่อสร้างป้ายและรั้วของผู้ฟ้องคดีเป็นการงานอันได้กระทำให้แก่กันตามสัญญาซึ่งโดยสภาพไม่สามารถคืนได้ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา มาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กำหนดการกลับคืนสู่ฐานะเดิมโดยให้ทำได้เมื่อใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นตามหนังสือ ที่ อต ๖๑๒๐๓/๑๐๔๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ ว่า



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบงานก่อสร้างงวดที่สี่แล้วพบว่า งานก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ บ่อเสวยผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ทำงานแผ่นหินแกะสลักชื่อและตราสัญลักษณ์เทศบาลและ ติดหลอดสปอร์ตไลท์พร้อมอุปกรณ์ ส่วนงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการก่อสร้างได้ความยาว ๓๐ เมตร เมื่อคิดมูลค่างานก่อสร้างป้ายและรั้วที่ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการเป็นค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีฟ้อง และเรียกค่างานการก่อสร้างป้ายไม่รวมงานแผ่นหินแกะสลักชื่อและตราสัญลักษณ์เทศบาล และหลอดสปอร์ตไลท์พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท และเรียกค่าก่อสร้างรั้วความยาว ๓๐ เมตร คิดเป็นค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมค่าแพคเตอร์เอฟเป็นเงิน ๒๒๗,๖๒๔ บาท รวมเป็นเงินค่างานก่อสร้างป้ายและรั้วเป็นเงินจำนวน ๒๗๕,๖๒๔ บาท จึงฟังได้ว่า งานก่อสร้างป้ายและรั้วสวนสาธารณะบ่อเสวย งานที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ทำได้แก่งานแผ่นหิน แกะสลักชื่อและตราสัญลักษณ์เทศบาลและการติดตั้งหลอดสปอร์ตไลท์ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้น ส่วนค่าแห่งการงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานไปแล้วจะต้องได้รับการชดใช้เป็นเงินจำนวนเท่าไร นั้น เมื่อพิจารณาตามใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีในการยื่น ของประกวดราคาตามแบบรายการประมาณการค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้างงานป้ายและ รั้วสวนสาธารณะบ่อเสวย ความยาว ๓๐ เมตร ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้แสดงรายละเอียดของจำนวนวัสดุและราคาต่อหน่วยไว้ แต่ได้เสนอราคาแบบเหมาจ่าย เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงต่อศาลได้แสดงรายละเอียด จำนวนวัสดุและราคาต่อหน่วยค่าแห่งการงานที่ได้ทำการก่อสร้างป้ายและรั้วรวมเป็นจำนวน เงิน ๒๗๕,๖๒๔ บาท เปรียบเทียบกับราคาประมาณค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ตามข้อ ๒๑ (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้ในการประกาศประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวย ราคาประมาณการในงานก่อสร้างป้าย และรั้วสวนสาธารณะบ่อเสวยความยาว ๓๐ เมตร โดยแสดงรายละเอียดจำนวนวัสดุและ ราคาต่อหน่วยแล้วเป็นจำนวนเงิน ๑๕๗,๒๐๐ บาท เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์ การประมาณราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างป้ายและรั้วสวนสาธารณะบ่อเสวยของผู้ฟ้องคดี และ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วเห็นว่า การประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยคณะกรรมการกำหนด ราคากลางที่ประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานในขณะที่มีการจัดทำสัญญาจ้าง



/มีหลักเกณฑ์...

มีหลักเกณฑ์น่าเชื่อถือถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริง จึงให้ใช้ราคาประมาณการของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ เป็นเงิน ๑๕๗,๒๐๐ บาท มาใช้ในการคิดคำนวณค่าแห่งการงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำไปในงานก่อสร้างป้ายและรั้วสวนสาธารณะบ่อเสวย ดังนั้น เมื่อหักงานในการก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำ ได้แก่ งานแผ่นหินแกะสลักชื่อและตราสัญลักษณ์เทศบาลจำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท และงานติดหลอดสปอร์ตไลท์และอุปกรณ์จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๑,๘๒๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒๖,๘๒๐ บาท คงเหลือเงินที่เป็นค่าแห่งการงานที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับ (๑๕๗,๒๐๐ - ๒๖,๘๒๐) เป็นเงิน ๑๓๐,๓๘๐ บาท และเป็นกรณีการชดใช้เงินในส่วนที่เป็นงานอันได้กระทำให้ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่มีดอกเบียตั้งเช่นการใช้เงินในส่วนที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รับไว้และจะต้องใช้คืนให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวที่ให้บวกดอกเบียเข้าไปด้วยตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น ส่วนอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังขึ้นบางส่วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าแห่งการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๓๐,๓๘๐ บาท

ประเด็นที่สี่ ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายตามสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่อุทธรณ์หรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำต้องคืนหลักประกันสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ประเด็นนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญา นำในบ่อเสวยที่เคยใช้ผลิตน้ำประปามาก่อนที่จะมีการขุดลอก มีสภาพเขียวขุ่นจนมีสีดำ มีกลิ่นเหม็นซากพืชเน่า และกลิ่นโคลนเน่า ต่อมาได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ดำเนินการขุดลอกบ่อเสวยด้านทิศใต้ต่อจากโครงการที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการไปแล้วเสร็จ ตามสัญญาทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิตามข้อ ๑๗ ของสัญญา ที่จะยึดหลักประกันสัญญาจำนวน ๑๑๕,๒๐๐ บาท ไว้ชดใช้ค่าเสียหาย และผู้ฟ้องคดีต้องชำระเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างรายใหม่ต้องทำงานต่อจากผู้ฟ้องคดีในส่วนที่เหลือจากการหักหลักประกันสัญญาแล้วจำนวน ๑,๐๙๗,๙๒๗.๕๐ บาท พร้อมดอกเบียร้อยละ ๗.๕ ต่อปีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๖ ของสัญญา เห็นว่า หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขตสมักร ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ให้ทำการขุดลอกบ่อเสวยส่วนที่เหลือด้านทิศใต้ของบ่อเสวยพร้อมลอกวัชพืช ซึ่งงานขุดลอกบ่อเสวยที่ผู้ฟ้องคดี



/ได้ทำงาน...

ได้ทำงานตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งปรับลดค่างานเนื่องจากผู้ฟ้องคดีขุดลอกบ่อเสวยขาดความลึกไป ๐.๑๐๔ เมตร และผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับลดค่าจ้างงานจำนวน ๓๖,๒๐๐ บาท จึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการขุดลอกบ่อเสวยในบริเวณดังกล่าวอีก เพราะมิได้เป็นงานที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามสัญญา อีกทั้งข้อเท็จจริงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุตธรณ์ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว โดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และมีใช้เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ได้ ประกอบกับค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดตามที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งในประเด็นที่สองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำขอในคำอุทธรณ์ให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยด้วยนั้น คดีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งของศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยแล้วตามคำสั่งที่ ๑๓๕/๒๕๔๙ ว่าคำฟ้องแย้งในประเด็นที่สองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิม คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นจึงเป็นที่สุดตามข้อ ๔๔ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น คดีจึงไม่ต้องวินิจฉัยในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุตธรณ์ การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยให้คืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบแล้ว

ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าจ้างจำนวน ๔๒๙,๒๘๔.๑๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีในต้นเงิन्दังกล่าวนับแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าก่อสร้างป้ายและรั้วแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๘๘,๙๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินต้นจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ จนกว่าจะชำระเสร็จ และคืนหลักประกันแก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าจ้างงานงวดที่หนึ่งจำนวน ๔๓๘,๖๐๐.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี



ในต้นเงิน...

ในต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จ และให้ชำระเงินค่าก่อสร้างป้าย และรั้วสวนสาธารณะบ่อเสวยเป็นเงิน ๑๓๐,๓๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ให้ชำระให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มามีคำพิพากษา และคืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดี ตามส่วนแห่งการชนะคดี นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายเกษม คมสัถยธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายธงชัย ลำดับวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาม

